

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6636 -	นาง ประนอมศรี หาญยุทธ	โจทก์
6637/2542	บริษัท ดันก่อหลวง จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 852

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 7

ในคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ใช้เงินตามเช็ค โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ผลของการประนีประนอมยอมความยอมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายที่ได้สละนั้นระงับสิ้นไป ทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 852 โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น แม้จำเลยจะไม่ชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวโจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้รับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็คได้อีก ดังนั้น หนี้ตามเช็คจึงเป็นอันระงับสิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์ในการนำคดีมาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39

ในสัญญาประนีประนอมยอมความระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การยอมความในคดีแพ่งไม่ถือว่าเป็นการยอมความในคดีอาญา ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา

150 แต่ข้อตกลงนั้นสามารถแยกออกต่างหากจากข้อตกลงอื่น ๆ ได้หาทำให้สัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งตกเป็นโมฆะทั้งหมดไม่(คำสั่งศาลฎีกา)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาร่วมกัน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องทั้งสองสำนวนว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันออกเช็คโดย
เจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91
และนับโทษจำเลยทั้งสองติดต่อกัน

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องทั้งสองสำนวน

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่
โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 10 กระทง ปรับจำเลยที่ 1 กระทงละ 20,000 บาท
และจำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละ 3 เดือน รวมปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท
และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท และจำคุก

จำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 3 เดือน หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับจำเลยที่ 1 ในกระทงที่ 1, 3, 6, 7, 8 และ 9 กระทงละ 2,000 บาท รวมโทษ 10 กระทง เป็นปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 92,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2 ในกระทงที่ 1, 3, 6, 7, 8 และ 9 กระทงละ 1 เดือน รวมโทษ 10 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 46,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกาทั้งสองสำนวนโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทและมุลคดีตามเช็คพิพาทคดีนี้โจทก์ได้นำไปฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชดใช้เงินตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2279/2537 และหมายเลขดำที่ 2675/2538 ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลจังหวัดสมุทรปราการได้พิพากษายอมแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2539

ปัญหาต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายมีว่า สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเรียกให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินตามเช็คพิพาท โจทก์และจำเลยที่

1 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้พิพากษาคดีตามยอมแล้ว ผลของการประนีประนอมยอมความดังกล่าวยอมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้สละนั้นระงับสิ้นไปและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็คพิพาทได้อีก ดังนั้น หนี้ที่จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คพิพาทเพื่อใช้เงินนั้นจึงเป็นอันระงับสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่จะศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์ในการนำคดีมาฟ้องยอมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 แม้ในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวข้อ 6 และข้อ 5 ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าการยอมความในคดีแพ่งไม่ถือว่าเป็นการยอมความในคดีอาญาก็ตามข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมาแล้วโดยชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และข้อตกลงดังกล่าวสามารถแยกออกต่างหากจากข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 1 ได้ จึงหาทำให้สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งหมด"

เมื่อสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไป จึงให้จำหน่ายคดีทั้งสองสำนวนเสียจากสารบบความ

(ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยปกติคดีอาญาจะเลิกกันได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 เท่านั้น แต่ความผิดเกี่ยวกับเช็คกฎหมายให้เลิกกันได้เป็นกรณีพิเศษตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ดังนี้ (1) ถ้าผู้กระทำผิดได้ใช้เงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรงเช็คหรือธนาคารภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้กระทำได้รับแล้วเป็นหนังสือจากผู้ทรงเช็คว่าธนาคารไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น หรือ (2) หนี้ที่ผู้กระทำความผิดได้ออกเช็คเพื่อให้ใช้เงินนั้นสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อกรณีต้องด้วยเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับเช็คฉบับนั้น ๆ คดีเป็นอันเลิกกันและมีผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาล จะดำเนินคดีนั้นต่อไปอีกไม่ได้ ถ้าหากคดีนั้นศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยแต่คดียังไม่ถึงที่สุด แต่อยู่ในระหว่างอายุอุทธรณ์ฎีกา คำพิพากษาที่ให้ลงโทษจำเลยก็ต้องเป็นอันระงับไปโดยผลของคดีเลิกกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2528 ปัญหาว่าคดีเลิกกันอันทำให้สิทธิของโจทก์ในการนำคดีมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 นี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1671/2538 และคำสั่งศาลฎีกาที่ 4207/2540 จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ มีข้อพิจารณาที่น่าสนใจดังนี้ ประการแรก ศาลฎีกายืนยันหลักเดิมกรณีโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกให้ใช้เงินตามเช็คต่อมาได้ทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษาตามยอมในคดีส่วนแบ่งก่อนคดีอาญาถึงที่สุด ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า ถือว่ามีผลทำให้มูลหนี้ตามเช็คที่จำเลยได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นสิ้นผลผูกพัน คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญาย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2567/2535, 1671/2538, 4522-23/2540 และคำสั่งศาลฎีกาที่ 4207/2540 ประการที่สอง ศาลฎีกาได้วางหลักให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แม้จะระบุข้อตกลงไว้ในข้อ 5 และ 6 เป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การยอมความในคดีแพ่งไม่ถือว่าเป็นการยอมความในคดีอาญา ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ซึ่งหมายถึงขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 7 ที่ให้ถือว่า คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ผู้บันทึกเห็นว่า คำวินิจฉัยศาลฎีกาชอบด้วยเหตุผลแล้ว เพราะเมื่อคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันแล้วไม่ควรที่จะอาศัยกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คอันเป็นความผิดทางอาญามาเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี้ ในเมื่อตนมีสิทธิบังคับคดีในทางแพ่งได้ทันทีอยู่แล้วเมื่อลูกหนี้ผิดนัดอย่างไรก็ตามศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า ข้อตกลงดังกล่าวสามารถแยกออกต่างหากจากข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 1 ได้ จึงหาทำให้สัญญาดังกล่าวในคดีแพ่งตกเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้บันทึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง เมื่อดูตามพฤติการณ์แห่งกรณีจะเห็นได้ว่าคู่ความมีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ทั้งหาวินิจฉัยว่าข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมทั้งหมดเป็นโมฆะ ย่อมเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีทางแพ่งได้เลย เนื่องจากสัญญานั้นเป็นอันไร้ผลแล้ว ประการสุดท้าย หากพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามกฎหมาย เพราะไม่ปรากฏ

ว่า โจทก์ตกลงให้คดีอาญาระงับหรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแต่กลับมีเงื่อนไขไว้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องไม่ระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3909/2532, 2124/2529, 3788/2529, 480/2518 และ 2651/2515 ผู้บันทึกเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ไม่ขัดหรือแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นนี้ แม้จะเป็นการวินิจฉัยในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลพิพากษาตามยอมแล้วเช่นเดียวกันก็ตาม เพราะเหตุที่ทำให้คดีนี้เป็นอันระงับเกิดจากคดีเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 7 แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น คดีไม่ระงับเพราะไม่ถือเป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ซึ่งเป็นคนละเหตุกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ จะไม่มีบทบัญญัติให้คดีเลิกกันเพราะเหตุนี้ตามเช็คนั้น ได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยสัญญาประนีประนอมยอมความว่าเป็นการยอมความตามกฎหมายหรือไม่เท่านั้น ฉะนั้น ปัจจุบันถ้าในคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องเรียกเก็บเงินตามเช็ค ได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมมีผลให้หนี้ตามเช็คระงับแม้ตามสัญญาดังกล่าวจะมีข้อตกลงมิได้สละสิทธิในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งไม่เป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) แต่ก็ต้องถือว่าคดีเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ฎีกา
ปกรณ์พิชญปัญญารธรรม